



Cuadernillo informativo

Migraciones, género e interculturalidad

Autoras/es

Centro de Estudios de Género

Natalia Cárdenas Marín

Trama Tejido Migrante

Isidora Nogués Solano

Agrupación Social y Cultural Colombianos por Siempre

Kathina Gutiérrez Ramírez

Grupo de Estudios de Trabajo desde el Sur (GetSur)

Felipe Marchant Fuentes

Núcleo Milenio de Educación Antirracista

Mauricio Figueroa Sepúlveda

Carrera de Derecho, Universidad Católica de Temuco

Jessica Barcenas Vidal

Cuadernillo informativo

Migraciones, género e interculturalidad

Temuco, diciembre 2025



DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN
Y COMPROMISO PÚBLICO





Introducción

En América Latina, los flujos migratorios se han intensificado en las últimas décadas como resultado de las desigualdades estructurales, las crisis políticas, los conflictos y los procesos de globalización (Puentes, 2024). Estos desplazamientos han contribuido que tejido social y cultural sea cada vez más diverso, dando origen a nuevas formas de convivencia, solidaridad y diálogo entre distintos pueblos y comunidades.

No obstante, desde nuestras organizaciones observamos con preocupación la difusión de discursos racistas y xenófobos en diversos espacios de la vida cotidiana, junto con la estigmatización mediática y la instrumentalización política de la migración. Estas narrativas afectan directamente las vidas de todas las personas migrantes.

Frente a estas formas de violencia estructural y simbólica, reafirmamos con fuerza que migrar es un derecho humano, que las personas migrantes son sujetos de derechos, actores sociales y constructores activos de comunidad. Desde esta convicción, estacartilla busca promover una reflexión crítica sobre nuevos horizontes éticos y políticos para la co-construcción de relaciones más justas, respetuosas y solidarias entre los pueblos.

**¡Por una sociedad donde todas
las personas podamos ejercer
nuestro legítimo derecho a migrar
y a vivir con dignidad!**

¿Qué significa la interculturalidad?

El concepto de interculturalidad se refiere, en su sentido más amplio, a las relaciones que se establecen entre culturas (*Consejo Regional Indígena del Cauca, 2004*). Desde la década de 1990, América Latina ha puesto una atención renovada en la diversidad étnicocultural, proceso que ha derivado en reformas jurídicas, políticas públicas y agendas institucionales orientadas a:

- Promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales,
- Confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión,
- Formar ciudadanía consciente de las diferencias, capaz de cooperar en el desarrollo común,

Construir una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural
(Zuchel & Henríquez, 2020; Walsh, 2010; Walsh, 2012).

01. Interculturalidad relacional

Descripción

Es la perspectiva más básica y general. Se refiere al contacto, diálogo e intercambio entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales, en condiciones de igualdad o desigualdad (*Walsh, 2010; Granados-Beltrán, 2016*).

Críticas

Tiende a ocultar o minimizar la conflictividad, ignorando los contextos de poder, dominación y colonialidad en los que se desarrolla la relación. Reduce la interculturalidad al ámbito interpersonal, sin cuestionar las estructuras sociales, políticas, económicas y epistémicas que jerarquizan la diferencia en términos de superioridad e inferioridad (*Walsh, 2010; Granados-Beltrán, 2016*).

Aportes

Reconoce que las relaciones e intercambios entre culturas han existido históricamente en América Latina, expresándose en fenómenos como el mestizaje, el sincretismo y la transculturación (*Walsh, 2010*).





03. Interculturalidad crítica

Descripción

Se concibe como una herramienta, proceso y proyecto político, social, ético y epistémico que se construye desde las comunidades y los pueblos (Walsh, 2010).

Constituye una estrategia y práctica permanente de relación, diálogo y negociación, que debe desarrollarse en condiciones de respeto, legitimidad, simetría y equidad (Granados-Beltrán, 2016). Beltrán, 2016).

Críticas

La interculturalidad crítica aún no existe, por tanto, constituye un horizonte ético-político por construir (Walsh, 2010).

El principal desafío radica en transformar las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que reproducen la desigualdad, la inferiorización y la discriminación (Walsh, 2010).

Aportes

Propone la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales que sostienen la exclusión (Arias-Gutiérrez & Minoia, 2023).

Cuestiona activamente los procesos de racialización, subalternización e inferiorización y los patrones de poder que los sustentan (Walsh, 2010; Granados-Beltrán, 2016; Arias-Gutiérrez & Minoia, 2023).



02 Interculturalidad funcional

Descripción

Se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad cultural con el propósito de integrarla dentro de la estructura social existente, sin cuestionarla (Walsh, 2010; Tubino, 2005). Promueve el diálogo y la tolerancia, pero lo hace “desde arriba”, respondiendo a los intereses de las instituciones sociales dominantes (Walsh, 2010; Granados-Beltrán, 2016). Beltrán, 2016).

Críticas

Es considerada “funcional” al sistema vigente, ya que no transforma las causas estructurales de la desigualdad ni cuestiona las “reglas del juego”. Administra la diferencia sin modificar las condiciones materiales o epistémicas de subordinación, perpetuando así las asimetrías (Walsh, 2010; Tubino, 2005; Zuchel & Henríquez, 2020).

Aportes

Su eje central es el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Busca la inclusión de grupos históricamente excluidos y la promoción de la convivencia y la tolerancia (Walsh, 2010; Tubino, 2005).



¿Qué es el género y por qué es importante en las migraciones?

Mientras que el sexo hace referencia a las diferencias biológicas o anatómicas, el género hace referencia a cómo se construye culturalmente la diferencia entre hombres y mujeres. En este sentido, el género son las creencias, roles y atribuciones que se establecen como propias de las mujeres y propias de los hombres (Lamas, 2024). Porello, cuando se habla de género, se cuestionan las diferencias sociales que determinan las relaciones de poder y definen las desigualdades entre lo masculino y lo femenino. Así, la noción “género” permite comprender las diferencias en el acceso y ejercicio de derechos entre los hombres y las mujeres y las violencias que vivencian quienes no se ajustan a los mandatos sociales impuestos, como lo son las personas con orientaciones sexuales e identidades sexo-genéricas diversas.

Otro concepto importante es la interseccionalidad, el cual ha permitido desarrollar un debate crítico y reflexivo en torno la articulación de diversas violencias. El término interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la abogada y activista Kimberlé Crenshaw (1989), quien afirmaba que hablar solo de discriminación es insuficiente para explicar las vivencias de las mujeres negras, debido a que las discriminaciones se presentan en múltiples formas y no de manera unidireccional. La interseccionalidad señala que existen sistemas de opresión como el género, la raza y la clase social, que operan de manera conjunta y entrelazada, definiendo las relaciones y las jerarquías sociales. De esta manera, la experiencia interseccional va más allá de la suma de racismo y sexismo, como ejercicios de violencia, sino que implica comprender que dichas violencias se ejercen de manera conjunta e inseparable (Crenshaw, 2012). Por ejemplo, las vivencias de las mujeres heterosexuales y de clase alta son diferentes a las vivencias de las mujeres migrantes, muchas de ellas racializadas y empobrecidas. Así, es importante analizar a las migraciones considerando al género y la interseccionalidad debido a que la migración tiene impactos diferenciados en las mujeres (Tapia, 2011). Asimismo, la identidad de género de una persona y su orientación sexual definen las experiencias del proceso migratorio, las cuales pueden estar marcadas por situaciones de violencia y discriminación. Lo anterior permite problematizar las políticas migratorias, los roles asumidos por las mujeres migrantes, los riesgos que las mujeres y diversidades enfrentan durante los procesos de desplazamiento y comprender que las personas en situación irregular están más expuestas a situaciones de violencia y discriminación.

1. La orientación sexual refiere a la atracción sexual que se siente por otros/as/es (heterosexualidad, homosexualidad, asexualidad, etc.)
2. La identidad de género o identidad sexo-genérica es la autoidentificación que las personas realizan sobre el género al que pertenecen, la cual puede coincidir o no con el género asignado al nacimiento (transgénero, cisgénero)

¡Conoce tus derechos!

Derecho al trabajo

¿Qué es el derecho al trabajo?

El derecho al trabajo se encuentra reconocido en tratados internacionales y ha sido definido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como **“el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”**. Desde esta perspectiva, el trabajo es un derecho humano fundamental, necesario para alcanzar una vida digna al ser un medio para satisfacer las necesidades básicas. Así “el trabajo es comprendido no sólo como un medio de supervivencia sino también como un medio de bienestar, dado que permite el desarrollo

personal y la aceptación e integración social de quien realiza una labor o trabajo” (Molina, 2005, p. 13).

El principio fundamental del derecho al trabajo es la Igualdad de Derechos: Todas las personas trabajadoras extranjeras migrantes tienen los mismos derechos laborales que las personas trabajadoras chilenas, sin distinción. Es por ello que el Estado tiene la obligación de resguardar el ejercicio, protección y respeto de sus derechos laborales, independiente de la situación migratoria (regular o irregular).



Requisitos para la contratación

Para trabajar de forma regular y formal en Chile, las personas extranjeras deben contar con un permiso de residencia que las habilite para trabajar, otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

Tipos permisos de residencia y habilitación para trabajar

Residencia temporal

A pesar de que se necesitan permisos para realizar actividades remuneradas lícitas (dependientes o independientes), el SERMIG competente facilita el proceso otorgando autorizaciones de trabajo a quienes ya hayan iniciado su trámite de residencia, permitiéndoles trabajar legalmente mientras su solicitud está en curso.

Permanencia Definitiva

Habilita para trabajar sin restricciones.

Permanencia Transitoria

Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de éstas perciban remuneraciones o utilidades.

Aspectos claves de un contrato de trabajo

- Obligatorio: Todo contrato debe ser escrito y cumplir con la normativa laboral chilena.
- Contenido mínimo: Debe especificar la identificación, función, lugar y extensión de la jornada, remuneración (no inferior al sueldo mínimo legal), y duración de la actividad, faena o trabajo a realizar.
- Acreditación: El contrato debe estar acompañado de la acreditación de la residencia o permanencia legal con autorización para trabajar.

En caso de dudas, consultas, o si se sienten vulnerados sus derechos, las personas migrantes pueden acudir a la Dirección del Trabajo o Inspección del Trabajo para ingresar denuncias laborales, por incumplimiento o vulneración de derechos fundamentales.

La legislación migratoria y laboral chilena establece la igualdad y protección de los derechos de las personas extranjeras en los siguientes instrumentos legales:

- Ley de Migración y Extranjería (Ley N° 21.325): Esta ley regula el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros. Su objeto es resguardar y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras en Chile, sin importar su condición migratoria. La ley establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, junto con la igual protección en derechos sociales (salud, seguridad social y educación).
- Código del Trabajo: Es el cuerpo normativo que rige la relación laboral en Chile, aplicando por igual a nacionales y extranjeros.

Los derechos de las personas migrantes son idénticos a los de las chilenas, e incluyen:

- Remuneración: Derecho a recibir el pago íntegro de la remuneración en los plazos pactados (máximo mensual), no inferior al Ingreso Mínimo Mensual (sueldo mínimo).
- Jornada de Trabajo: La jornada ordinaria máxima es de 45 horas semanales, y las horas extraordinarias se pagan con un recargo mínimo del 50%.
- Seguridad Social: Acceso obligatorio a la Seguridad Social (salud, pensiones y Seguro de Cesantía). Esto incluye el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Derechos Sociales: Igualdad de derechos en materias de salud, educación (acceso garantizado a menores) y vivienda (para residentes definitivos).
- Organización Sindical: Derecho a formar y/o participar en organizaciones sindicales de trabajadores y a negociar colectivamente.
- Término de Contrato: En caso de despido o término de la relación laboral, derecho a recibir las indemnizaciones y prestaciones legales que correspondan.

¡Conoce tus derechos!

Derecho a la educación

¿Qué es el derecho a la educación?

El derecho a la educación está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad. Este derecho garantiza a todas las personas acceso a una educación gratuita y de calidad, libre de discriminación, con el fin de lograr el pleno desarrollo de su personalidad y facilitar el ejercicio de otros derechos.

Educación antirracista y derechos de los niños migrantes en la escuela

La escuela contemporánea enfrenta el desafío de repensarse frente a las nuevas configuraciones sociales y culturales que emergen con las migraciones. Las aulas, antes concebidas como espacios homogéneos y cohesionados en torno a una identidad nacional única, se constituyen hoy como escenarios marcados por la pluralidad.



Sin embargo, dicha diversidad no garantiza inclusión ni equidad. La presencia de niños, niñas y jóvenes migrantes ha reactivado tensiones históricas en torno a la pertenencia, la nación y la diferencia. Frente a ello, una educación comprometida se vuelve un imperativo ético y político: no solo para corregir prácticas discriminatorias, sino para transformar las estructuras y discursos que las sostienen y legitiman.

El derecho a la educación no se limita al acceso al sistema, sino que exige garantizar experiencias de aprendizaje libres de violencia, discriminación y exclusión. Para ello, las instituciones

deben generar condiciones que reconozcan las lenguas, religiones, expresiones culturales y trayectorias de vida que los y las estudiantes. En este sentido, una pedagogía antirracista no se restringe a la tolerancia de la diferencia, sino que transforma los marcos de referencia desde los cuales se define lo legítimo, lo correcto y lo valioso dentro del espacio escolar.

Las comunidades educativas deben constituirse en ámbitos de hospitalidad y corresponsabilidad, donde las familias, los equipos directivos y los docentes construyan sentidos de pertenencia compartida. La escuela, en este marco, no es solo un lugar de transmisión de conocimientos, sino un

espacio de formación ciudadana y humana. El horizonte de una educación antirracista no se agota en la coexistencia, sino que apunta a la construcción de comunidades igualitarias, donde los derechos no dependan del origen ni del color de la piel, sino de la dignidad compartida como seres humanos. Se trata de un compromiso político con la vida, la justicia y la memoria.

El reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes constituye el núcleo ético de una educación orientada a la justicia social. Desde una perspectiva internacional, instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención Internacional sobre

la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) y la Declaración de Incheon (2015) establecen que el derecho a la educación debe ejercerse sin discriminación alguna por motivo de nacionalidad, estatus migratorio, lengua o cultura.

En el caso chileno, la Ley General de Educación (2009) y la Ley de Inclusión Escolar (2015) reafirman este principio, prohibiendo toda forma de exclusión que atente contra la igualdad de oportunidades. Garantizar este derecho implica asegurar la continuidad, pertinencia y calidad de la experiencia educativa. En el caso de los niños y niñas migrantes, supone desarrollar



políticas institucionales que reconozcan sus trayectorias vitales, familiares y comunitarias, evitando reducir su presencia a un problema de integración. Una escuela comprometida con la superación de las condiciones de desigualdad valora los saberes, memorias y lenguas que estos estudiantes portan, integrándolos como parte del acervo colectivo que enriquece la vida escolar. Ello exige revisar los materiales pedagógicos, los discursos curriculares y las prácticas docentes, para que la diversidad deje de ser una excepción y se convierta en un principio estructurante del quehacer educativo.

Transformar la educación constituye una tarea urgente frente a los efectos que el racismo, la discriminación y la segregación generan en la vida de niñas, niños y

adolescentes. Asumir una perspectiva antirracista orientada a la garantía de los derechos de la niñez migrante implica promover un proceso sostenido de transformación institucional y cultural. En este marco, la escuela debe asumirse como un espacio donde se reconfiguran las relaciones éticas y políticas, orientadas al reconocimiento de la diversidad y la dignidad de todos los estudiantes. Fomentar prácticas pedagógicas basadas en el respeto, la reciprocidad y la participación activa de los propios estudiantes migrantes permite avanzar hacia una escuela que no solo acoja la diferencia, sino que la integre como principio fundamental para construir una educación justa, democrática e inclusiva.



Hacia la construcción de una sociedad intercultural, feminista y antirracista

Como personas migrantes, sabemos que la información es poder. La condición migratoria puede modificar nuestro estatus administrativo, pero jamás nuestra dignidad ni nuestros derechos. En este sentido, esta cartilla espera constituirse en una herramienta que permita a cada persona migrante conocer, ejercer y defender sus derechos, comprendiendo que la interculturalidad se construye a partir del diálogo, el reconocimiento mutuo y el respeto.

La "**ningún ser humano es ilegal**" no es solo un lema, sino un principio fundamental de los derechos humanos. Si bien los Estados tienen la facultad de regular sus fronteras, ninguna normativa nacional o estatus migratorio puede anular la dignidad y los derechos fundamentales de una persona. La persona migrante es una persona en movimiento, no ilegal. Debemos tener siempre presente que los derechos humanos son universales y son obligaciones legales que los Estados deben garantizar.

La interculturalidad, la perspectiva de género y el antirracismo van más allá de la tolerancia. Implica una interacción activa, equitativa y respetuosa entre las diversas culturas, donde el intercambio enriquece tanto a las comunidades migrantes como a las de acogida (UNESCO, 2006). Es una responsabilidad compartida, que implica reconocer la persistencia de violencias estructurales y cotidianas, que continúan estructuras históricas de poder que han configurado las formas en que nos relacionamos. En los contextos latinoamericanos, los proyectos civilizatorios jerarquizaron las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, naturalizando la superioridad de ciertos modos de ser y de conocer. Superar esta herencia implica un trabajo colectivo, sostenido y reflexivo dentro de nuestras comunidades, pues son necesarios cambios sociales profundos.

Es por ello que se debe recomendamos:

- **Apertura, respeto y participación:** La apertura y el respeto son pilares fundamentales de la convivencia. Es importante promover el ejercicio de derechos y la participación en la vida cívica y comunitaria de las personas migrantes en juntas de vecinos, escuelas, sindicatos u organizaciones sociales.

La participación permite que las necesidades de las personas migrantes sean escuchadas y contribuye a construir comunidades más justas, solidarias y diversas. La fuerza del colectivo es indispensable.

- **Compartir y dialogar:** Es importante fomentar el intercambio y el reconocimiento mutuo. La ciudadanía de acogida también es agente activo del diálogo y el respeto, promoviendo la empatía y desafiando los prejuicios. Esto implica reconocer al otro como igual en dignidad y derechos, y trabajar colectivamente para erradicar toda forma de discriminación y exclusión.
- **Desafiar estereotipos:** Cuestiona los mitos, prejuicios y discursos que criminalizan, inferiorizan o deshumanizan a las personas migrantes. Denuncia las prácticas discriminatorias y actúa con solidaridad ante cualquier expresión de racismo o xenofobia. Si eres víctima o testigo de un acto discriminatorio, documéntalo con la mayor cantidad de detalles (fecha, lugar, personas) y denuncia formalmente.

Acude al ministerio público, a las instancias de derechos humanos o a tu consulado. Además, es importante promover políticas migratorias que sean protectoras de los derechos humanos de las personas migrantes y que contribuyan a procesos de regularización migratoria, pues el acceso a documentos (visas, permisos de trabajo) es el puente hacia el ejercicio pleno de los derechos.

¡Conoce tus derechos y contribuye a construir una sociedad más justa, digna y diversa!

Referencias

ACNUR. (2017). El derecho a la identidad de los refugiados y solicitantes de asilo: Una guía para los funcionarios. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Chile/Guia_para_refugiados_y_solicitantes_en_Chile_2016.pdf

Arias-Gutiérrez, R. I., & Minoia, P. (2023). Decoloniality and critical interculturality in higher education: Experiences and challenges in Ecuadorian Amazonia. *Forum for Development Studies*, 50(1), 11–34. <https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2177562>

Consejo Regional Indígena del Cauca. (2004). ¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia. Popayán, Colombia: CRIC. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Principios Interamericanos sobre los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y Víctimas de Trata de Personas. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios%20ddhh%20migrantes%20-%20es.pdf>

Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. (2017). Observación General N.º 3 sobre las obligaciones de los Estados de derechos humanos respecto de la dimensión de los derechos humanos en la regulación de la migración en las fronteras internacionales. <https://www.refworld.org/es/pol/obspais/cmww/2018/es/128417>

Granados-Beltrán, C. (2016). Critical interculturality: A path for pre-service ELT teachers. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 21(2), 171–187. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.21n02a04>

Lamas, M. (2024). Género. En H. Moreno y E. Alcántara (Eds.), *Conceptos clave en los estudios de género* (pp. 185-202). U-Tópicas, UNAM.

Molina, A. (2005). Contenido y alcance del derecho individual al trabajo: marco para la evaluación de la política pública del derecho al trabajo desde una perspectiva de derechos humanos. Defensoría del Pueblo.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Manual sobre la migración laboral en el contexto de la OIT. https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/MANUAL_MIGRACION%20LABORAL_V3.pdf

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2020). Glosario sobre Migración. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf>

Puentes, L. M. (2024). Migración y educación: La interculturalidad crítica como herramienta de transformación. *Revista Boletín Redipe*, 13(12), 133–140. <https://doi.org/10.36260/mv4xa692>

Servicio Nacional de Migraciones (2025). Estadísticas migratorias con enfoque de género. Análisis de brechas de género en los permisos de residencia: enero-junio 2024.

Ladino, M. T. (2010). Género y migración: trayectorias investigativas en Iberoamérica. *Encrucijada Americana*, 4(2), 115-147.

Tubino, F. (2005). La interculturalidad crítica como proyecto ético-político. Encuentro Continental de Educadores Agustinos, Lima.

UNESCO. (2006). Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=2409

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En J. Viaña, L. Tapia, & C. Walsh, *Construyendo interculturalidad crítica* (pp. 75–96). Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello III-CAB.

Walsh, C. (2012). Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. *Visão Global*, 15(1–2), 61–74.

Zuchel Lovera, L., & Henríquez Leiva, N. (2020). Una crítica a la interculturalidad desde la interculturalidad crítica. *Hermenéutica Intercultural*, (33), 85–103. <https://doi.org/10.29344/07196504.33.2298>



